

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3100/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายอำนาจ เจริญรุ่งเรืองชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9), มาตรา 9, มาตรา 14

เมื่อไม่มีข้อตกลงในสัญญากู้เงินว่า หากผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ให้กู้ต้องฟ้องร้องบังคับเป็นคดีแพ่งสามัญก่อนจึงจะฟ้องให้ล้มละลายได้ เมื่อต้นเงินที่กู้ระบุจำนวนได้แน่นอนและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ผู้ให้กู้มีอำนาจฟ้องให้ผู้กู้ล้มละลายได้

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมิใช่สัญญากู้ยืมเงิน จึงไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินเกินบัญชีมาแสดงก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้

จำเลยเพียงแต่อาศัยและช่วยทำงานอยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับเงินเดือนและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีก ดังนั้น แม้โจทก์ทวงถามหนี้จำเลยเพียงครั้งเดียว และก่อนฟ้องเพียง 13 วัน ก็เพียงไม่เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้น เมื่อมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้ จำเลยก็เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกข้าราชการโจทก์ สาขาจารย์เมือง เปิดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวันและเดินสะพัดทางบัญชีตลอดมา ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ (วัน ฟ้อง) จำเลยเป็นหนี้โจทก์ ๕๐,๑๓๕.๒๗ บาทนอกจากนี้จำเลยกู้เงินธนาคารโจทก์ สาขาจารย์เมืองอีก ๕๐,๐๐๐ บาท คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๗๖,๙๖๑.๓๗ บาท รวมกับต้น เงินจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ ๑๒๖,๙๖๑.๓๗ บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลย ชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้โจทก์ ทั้งสิ้นถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๓๗,๐๙๖.๖๔ บาท จำเลยไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้พอ ชำระหนี้ ทั้งไม่มีทรัพย์สินพอที่จะขายชำระหนี้แก่โจทก์ได้ หนี้สินดังกล่าวถึงกำหนด ชำระโดยพลัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลาย

จำเลยให้การว่า หนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ไม่แน่นอน เพราะโจทก์ยังมีได้ฟ้องจำเลย ให้เป็นเจ้าหนี้สามัญก่อน จำเลยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจำเลยมีอาชีพแน่นอนและมีหลัก ทรัพย์พอที่จะให้โจทก์บังคับคดีได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับธนาคารโจทก์ สาขาจารย์เมือง ตาม เอกสารหมาย จ.๓, จ.๔ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ จำเลยทำสัญญากู้เงินธนาคาร

โจทก์ สาขาจารย์เมือง ๕๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๖ โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลย

ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า หนี้ตามสัญญากู้เป็นหนี้ที่ถูกต้องและแน่นอนพอที่จะขอให้จำเลยล้มละลายได้หรือไม่เห็นว่า ตามเอกสารหมาย จ.๖ ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งได้ความว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินธนาคารโจทก์ สาขาจารย์เมือง โดยมีนางจิตราเอื้อสุนทรวัฒนา เป็นผู้ค้ำประกัน หากจำเลยหรือผู้ค้ำประกันผิดสัญญาไม่มีข้อความในสัญญาหรือกฎหมายใดกำหนดให้โจทก์ตามฟ้องร้องบังคับเป็นคดีแพ่งสามัญก่อนจึงจะฟ้องให้ล้มละลายได้ ฉะนั้นเมื่อหนี้ตามสัญญากู้เอกสารหมาย จ.๖ เฉพาะต้นเงินอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนและมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องให้จำเลยล้มละลายได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙ ที่จำเลยฎีกาว่า หากโจทก์ฟ้องจำเลยและผู้ค้ำประกันเป็นคดีแพ่งสามัญแล้วคงจะได้รับชำระหนี้จากจำเลยหรือผู้ค้ำประกันครบถ้วนนั้น ก็เป็นการคาดคะเนของจำเลยเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน จึงไม่น่าหนักใจให้รับฟัง

ฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี เพราะจำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ คำขอเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ แผ่นที่ ๒ ระบุงเงินเบิกเกินบัญชี มิใช่สัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นสัญญาชนิดหนึ่งที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินเกินบัญชีมาแสดงจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ฉะนั้น คู่สัญญาจึงอาจตกลงกันด้วยวาจาได้ โจทก์มีนายสุมานิตย์ ศรีสร้อยทองสุข และนายพึงพบ ประเสริฐธรรม เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารโจทก์ สาขาจารย์เมืองตามบัญชีเลขที่๕๔๔ โดยถือเอาบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้โจทก์มีนายประเสริฐ สุทธิประเสริฐ เป็นพยานเบิกความว่า หากจำเลยขอเบิกเงินใน

ขณะที่ไม่มีเงินในบัญชี และโจทก์ยินยอมจ่ายให้ไปก่อนถือว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ จำเลยเดินบัญชีของจำเลยตลอดมา เมื่อคิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ๕๐,๑๓๕.๒๗ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๕ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองทำงานอยู่ใน ธนาคารโจทก์ย่อมเกี่ยวข้องและรู้เห็นกิจการของธนาคารโจทก์และไม่มีพินิจว่าจะ เบิกความเข้าข้างโจทก์เพื่อปรับปรำจำเลยโดยไม่มีมูลความจริง ตามเอกสารหมาย จ.๕ เป็นรายการนำเงินเข้าและจ่ายเงินออกตามบัญชีของจำเลย หากจำเลยไม่มีข้อ ตกลงกับโจทก์ดังที่พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่เจ้าหน้าที่ ธนาคารโจทก์จะจ่ายเงินตามคำสั่งของจำเลย ทั้ง ๆ ที่เงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอ จ่าย แม้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ แผ่นที่ ๒ จะระบุวงเงินเบิกเกินบัญชีของจำเลย ได้เป็นการชั่วคราวในวงเงินเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ดังที่จำเลยฎีกาก็ตามแต่เมื่อจำเลย มีข้อตกลงกับโจทก์ดังกล่าวแล้ว จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่โจทก์ได้จ่ายเงินเกิน บัญชีของจำเลยไป

สำหรับดอกเบี้ยตามสัญญากู้และดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลย ฎีกาว่า โจทก์คิดเกินกว่า ๕ ปีนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องที่จำเลยจะว่ากล่าวแก่โจทก์เมื่อนำ หนี้ดังกล่าวไปขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในชั้นนี้เมื่อโจทก์นำสืบได้ ความจริงว่าเฉพาะต้นเงินตามสัญญากู้และต้นเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลย เป็นหนี้โจทก์อยู่ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว โจทก์ย่อมฟ้องให้จำเลยล้มละลายได้

ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยว่า จำเลยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ยังสามารถชำระหนี้ให้ โจทก์ ข้อนี้นายสุมานิตย์พยานโจทก์เบิกความว่าได้ไปสืบหาหลักทรัพย์ของจำเลย แล้วปรากฏว่าจำเลยเพียงแต่อาศัยและช่วยทำงานอยู่ที่ร้าน ก.รุ่งเรือง ไม่ได้รับเงิน เดือนและไม่มีทรัพย์สิน แม้จำเลยจะมีหลักฐานมาแสดงว่าจำเลยมีเงินเดือนจากร้าน ก.รุ่งเรืองเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและของครอบครัวจำเลย ประจำเดือนออกแล้ว เชื่อว่าจำเลยคงไม่สามารถที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ทั้งหมดใน

เวลารวดเร็วได้นอกจากนี้จำเลยเบิกความรับว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินอะไร และแม้จะ
ได้ความว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ครั้งเดียว
และก่อนฟ้อง ๑๓ วัน ก็มีผลเพียงไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘(๙) เท่านั้นคำพิพากษษฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับ
คดีนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์
ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสนั่น รินทร์ศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ